



CUT: 84707-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0226-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 14 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con código Único de Trámite (CUT) 84707-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 05.05.2026, presentada por la **ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO MALDONADO** con RUC N° 20527604291, sobre la autorización de ocupación y ejecución de obras de servicios públicos (embarcadero fluvial) en la faja marginal, ubicada en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua puede autorizar la ocupación futura de la faja marginal para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios públicos. Esta autorización se otorga por un periodo de dos (02) años y no faculta la ejecución de obras o actividades en la faja marginal.

CUARTO.- Que, el numeral 17.2 del artículo 17 del citado Reglamento, establece también, que la solicitud de autorización de ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios públicos que se realicen en las fajas marginales debe estar acompañada de la autorización señalada en el numeral precedente, salvo que se tramiten en un solo



procedimiento de forma acumulativa.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó la autorización de ocupación y ejecución de obras de servicios públicos (embarcadero fluvial) en la faja marginal, ubicada en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, presentando los siguientes documentos: plano de ubicación, plano de intervención, memoria descriptiva, estudio de intervención en faja marginal, partida registral de la asociación y acta de designación de directivos. Asimismo, persuade del expediente el pago por derecho de trámite (autorización para la ejecución de obras en los bienes asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial).

SEXTO.- Que, mediante la Carta N° 0157-2026-ANA-AAA.MDD notificada debidamente en fecha 18.05.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua respecto al presente procedimiento le comunicó a la administrada las siguientes observaciones: **1. Respecto a la memoria descriptiva:** Componentes del proyecto: En la memoria descriptiva únicamente se describen de manera general y textual los componentes que conformarán el proyecto. Al respecto, deberá detallarse para cada componente su ubicación mediante coordenadas UTM datum WGS 84 zona 19 Sur, características técnicas, dimensiones, materiales a emplear y los cálculos o criterios técnicos utilizados para su determinación. Asimismo, deberá describirse el funcionamiento y operación de cada uno de los componentes proyectados. **Cronograma de ejecución de obras:** La memoria descriptiva no presenta el cronograma de actividades para la implementación de los componentes del proyecto. En ese sentido, deberá adjuntarse un cronograma detallado de ejecución, indicando las actividades a desarrollar, plazos estimados, fechas de inicio y término, así como una breve descripción de cada actividad considerada. Especificaciones técnicas para la implementación: Se deberán incorporar las especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los componentes proyectados, describiendo el método constructivo o de implementación, procedimientos a emplearse, materiales, maquinaria, equipos e insumos necesarios para su ejecución. Características hidráulicas y geomorfológicas del tramo: Se deberá complementar la memoria descriptiva incorporando una caracterización hidráulica y geomorfológica específica del tramo donde se emplazará el embarcadero, describiendo las condiciones actuales del cauce y las riberas involucradas, tales como la geometría de la sección hidráulica, régimen hidrológico del río, niveles máximos alcanzados durante periodos de creciente, estabilidad de márgenes, presencia de procesos de erosión o sedimentación, tipo de material predominante en la ribera y terreno de cimentación, así como la existencia de protecciones naturales o artificiales. Dicha información deberá encontrarse debidamente sustentada mediante inspecciones de campo, registros hidrológicos, análisis hidráulicos, interpretación de imágenes satelitales u ortofotos, modelamiento hidráulico, fotografías georreferenciadas y demás medios técnicos que permitan evaluar el comportamiento fluvial local y la interacción de las estructuras proyectadas con la dinámica del cauce. **2. Respecto a los planos:** Si bien se adjunta un esquema o croquis del área del proyecto donde se identifica la ubicación de los componentes proyectados, este no presenta coordenadas georreferenciadas. En ese sentido, deberá presentarse planos del proyecto donde cada componente cuente con la delimitación de sus respectivos vértices, indicando sus coordenadas en sistema UTM datum WGS 84 zona 19 Sur, a fin de corroborar su ubicación y compatibilidad espacial con el área de intervención. **3. Respecto a la documentación presentada:** Deberá adjuntarse la documentación correspondiente a la conformación y/o reconocimiento de la asociación, incluyendo acta de constitución, estatuto, partida registral vigente y demás documentos que acrediten su personería jurídica y representación legal, según corresponda. **4. Respecto a la certificación ambiental y compatibilidad del proyecto:** Su representada deberá presentar el documento de aprobación de la Reserva de Área Acuática emitida por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, a fin de corroborar la ubicación y compatibilidad de las coordenadas del proyecto respecto al área acuática autorizada. Asimismo, deberá presentar la Clasificación Ambiental emitida por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas o, en su defecto, documentación que acredite el inicio y trámite correspondiente del Instrumento de Gestión



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0A77B4D7

Ambiental aplicable al proyecto. **5. Otras consideraciones:** Deberá adjuntarse en calidad de anexos toda la información complementaria necesaria para la evaluación técnica del expediente, tales como fotografías, registros de campo, mediciones, coordenadas, planos, cálculos y demás información relevante relacionada al proyecto. Asimismo, toda la información deberá presentarse en formato digital editable, incluyendo archivos en formatos .doc, .xlsx, .jpg, .png, .tiff, .gpx, .dwg, .shp, .qgz, .mxd, .pdf, entre otros, a fin de facilitar una evaluación técnica adecuada y eficiente del expediente administrativo. Finalmente, la memoria descriptiva y documentación técnica presentada deberán encontrarse debidamente firmadas y visadas por profesional colegiado y habilitado, competente en la materia. En ese contexto, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que levante las observaciones, vencido el plazo se resolverá el trámite con los actuados con que cuente el expediente.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Oficio N° 006-2026, notificada en fecha 21.05.2026, la administrada solicitó una ampliación para subsanar las observaciones advertidas, el mismo que fue atendido mediante la Carta N° 0173-2026-ANA-AAA.MDD notificada debidamente en fecha 03.06.2026, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles.

OCTAVO.- Que, mediante el escrito presentado en fecha 10.06.2026, la administrada presentó el levantamiento de las observaciones advertidas en la Carta N° 0157-2026-ANA-AAA.MDD con la finalidad de que el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa evalúe el expediente considerando los documentos alcanzados.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0040-2026-ANA-AAA.MDD/AJHV de fecha 11.06.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa concluyó, que revisada la documentación del levantamiento de observaciones, se advierte que la administrada subsanó algunos aspectos formales del expediente; sin embargo, persisten observaciones de carácter esencial para la evaluación técnica de la solicitud. En relación con la caracterización hidráulica y geomorfológica del tramo, si bien se incorporó una descripción textual sobre la dinámica fluvial y los posibles impactos del proyecto, no se adjuntó sustento técnico suficiente, como registros hidrológicos, niveles máximos alcanzados por el río, evidencias de campo o análisis basados en imágenes u otras fuentes que permitan evaluar adecuadamente el comportamiento del cauce. Asimismo, no se presentó la Reserva de Área Acuática emitida por la DICAPI, adjuntándose únicamente un recibo de pago que no acredita la aprobación del área acuática ni la compatibilidad espacial del proyecto. Del mismo modo, no se presentó la Clasificación Ambiental ni documentación que acredite el inicio del trámite del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente. Por lo tanto, la administrada no subsanó de forma completa las observaciones advertidas, correspondiendo declarar improcedente el presente trámite de autorización de ocupación y ejecución de obras de servicios públicos (embarcadero fluvial) en la faja marginal, ubicada en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

DÉCIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0098-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 07.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, considerando el análisis efectuado por el Área Técnica, que el administrado no justificó debidamente las observaciones señaladas en la Carta N° 0137-2026-ANA-AAA.MDD, por lo que corresponde, declarar la improcedencia del presente trámite de autorización de ocupación y ejecución de obras de servicios públicos (embarcadero fluvial) en la faja marginal, ubicada en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

UNDÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0A77B4D7

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la **ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO MALDONADO** con RUC N° 20527604291, sobre la autorización de ocupación y ejecución de obras de servicios públicos (embarcadero fluvial) en la faja marginal, ubicada en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Maldonado en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0A77B4D7